

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 1 jourmada II 1446 – 3 décembre 2024

167^{me} année

N° 146

Sommaire

Décrets et arrêtés

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un chef de service hospitalier 3332

Ministère de l'Intérieur

Nomination de secrétaires généraux de communes 3332

Cessation de fonctions de secrétaires généraux de communes 3333

Nomination d'un directeur 3333

Nomination de sous-directeurs 3333

Nomination de chefs de services 3333

Ministère des Finances

Arrêté de la ministre des finances du 29 novembre 2024, portant création
d'un centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés
au gouvernorat de Zaghouan et d'une recette municipale au gouvernorat de
l'Ariana 3334

Nomination d'un contrôleur des finances de deuxième classe..... 3335

Ministère de la Santé

Nomination d'un sous-directeur 3335

Cessation de fonctions..... 3335

Ministère de l'Economie et de la Planification

Nomination d'un membre au conseil de l'entreprise de l'agence de promotion
de l'investissement extérieur..... 3336

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

Arrêté conjoint de la ministre de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, de la ministre des finances, du ministre des affaires sociales, de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des technologies de la communication, de la ministre de l'équipement et de l'habitat, du ministre de l'environnement, du ministre du tourisme et de la ministre des affaires culturelles du 26 novembre 2024, portant la mise en œuvre du programme de la transition énergétique dans les établissements publics (phase 2)..... 3336

Ministère du Commerce et du Développement des Exportations

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de contrôle économique au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2022-2023 et 2024 3341

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de contrôle économique au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2022-2023 et 2024 3341

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2023 et 2024 3342

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2023 et 2024 3342

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Tableau d'emplois fonctionnels 3343
Nomination d'un sous-directeur 3347

Ministère de l'Education

Nomination de directeurs 3347
Nomination de sous-directeurs 3347
Nomination de chefs de services 3348
Cessation de fonctions..... 3348

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination d'un directeur 3348
Tableaux d'emplois fonctionnels 3348

Ministère des Transports

Nomination d'un chef de service..... 3350

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la classe supérieure du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat . 3350

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un gestionnaire adjoint de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat .	3350
Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un ingénieur principal du corps commun des ingénieurs des administrations publiques au titre de l'année 2023 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.....	3351
Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un urbaniste principal du corps des urbanistes de l'administration au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat	3351
Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef du corps technique commun des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.....	3352
Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.....	3353
Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.....	3353
Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.....	3354
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	
Nomination d'un directeur	3354

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

Décision de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections n° 2024-553 du 2 décembre 2024, relative au tirage au sort pour la représentation des conseils locaux aux conseils régionaux et au tirage au sort de la présidence des conseils locaux et des conseils régionaux pour la période allant du 5 décembre 2024 au 4 mars 2025	3355
---	------

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2024-14	3356
--	------

Décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 25 novembre 2024.

Le colonel major médecin Jamel Zaouali, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de neurologie à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis à compter du 1^{er} janvier 2025.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret n° 2024-612 du 29 novembre 2024.

Monsieur Mourad Ben Salem, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de sixième classe à la commune de Sousse.

Par décret n° 2024-613 du 29 novembre 2024.

Monsieur Adel Ben Rhouma, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de sixième classe à la commune de Sfax à compter du 17 janvier 2024.

Par décret n° 2024-614 du 29 novembre 2024.

Madame Sameh Abbassi épouse Arfaoui, administrateur en chef, est chargée des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Menzel Bourguiba à compter de 27 novembre 2023.

Par décret n° 2024-615 du 29 novembre 2024.

Monsieur Souheil Sassi, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Raoued à compter du 1^{er} juin 2024.

Par décret n° 2024-616 du 29 novembre 2024.

Monsieur Mohamed EIKalii, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Kairouan.

Par décret n° 2024-617 du 29 novembre 2024.

Monsieur Slim Hakimi, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Sidi Thabet à compter du 5 septembre 2023 jusqu'au 26 mars 2024.

Par décret n° 2024-618 du 29 novembre 2024.

Monsieur Slim Hakimi, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune d'El Mourouj à compter du 27 mars 2024.

Par décret n° 2024-619 du 29 novembre 2024.

Monsieur Ridha Hedi Mabrouk, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Oued Ellil à compter du 4 septembre 2023.

Par décret n° 2024-620 du 29 novembre 2024.

Monsieur Kaddour Touati, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Messadine à compter du 8 septembre 2023.

Par décret n° 2024-621 du 29 novembre 2024.

Monsieur Abdelhafidh Issaoui, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Kalaa Kebira à compter du 8 septembre 2023.

Par décret n° 2024-622 du 29 novembre 2024.

Monsieur Dabbabi Ftissa, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Akouda à compter du 8 septembre 2023.

Par décret n° 2024-623 du 29 novembre 2024.

Madame Boutheina Ouled Meftah, administrateur en chef, est chargée des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Djebel Ouest.

Par décret n° 2024-624 du 29 novembre 2024.

Monsieur Sami Melki, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Mnhla à compter du 1^{er} mars 2024 jusqu'au 30 mai 2024.

Par décret n° 2024-625 du 29 novembre 2024.

Monsieur Sami Melki, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Sidi Thabet à compter du 31 mai 2024.

Par décret n° 2024-626 du 29 novembre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Slimen Golli, administrateur général, en qualité de secrétaire général de sixième classe à la commune de Tunis à compter du 15 avril 2024.

Par décret n° 2024-627 du 29 novembre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Bechir Lassidi, administrateur général, en qualité de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Menzel Bourguiba à compter du 8 septembre 2023.

Par décret n° 2024-628 du 29 novembre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek Berrajah, administrateur général, en qualité de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Tyna à compter du 7 septembre 2023.

Par décret n° 2024-629 du 29 novembre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Sassi Jarboui, administrateur en chef, en qualité de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Mahrès à compter du 13 juin 2024.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Monsieur Fekher Bloum, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la gouvernance, l'organisation et l'inspection à la commune de Seliana.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Monsieur Hbib Hammemi, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'aménagement urbain et des travaux à la commune de Seliana.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Monsieur Salah Mouelhi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la comptabilité et du budget à la commune de Mhamdia.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Madame Mounira Bayar, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur de la comptabilité, du budget et des prêts à la commune de Seliana.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Hassen Rhaimi, administrateur général de l'intérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa relevant du ministère de l'intérieur.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Salah Fezai, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la commune de Hammam Sousse.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Mohamed Jlaïel, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la commune d'El Hencha.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Nizar Smaoui, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des travaux à la commune El Ain.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2024.

Madame Wissal Bouaalam Garbi, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de section des constatations, des expertises et du contrôle à l'unité de la programmation de la planification et de la tutelle au secrétariat général au ministère de l'intérieur avec emploi et prérogative d'un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Madame Hayet Massoudi, administrateur de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de la subdivision des projets et des programmes régionaux à la division du conseil régional au Gouvernorat de Gabès avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Monsieur Mehdi Ben Youssef, technicien principal est chargé des fonctions de chef de service des travaux, de la voirie et de l'éclairage à la commune de Radès.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Monsieur Kamel Arroubi, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'atelier, de la propreté et de l'environnement à la commune de Radès.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Monsieur Mehdi Mizouri, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'organisation et de la géomatique à la commune du Bardo.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Madame Wafaa Kaafar, architecte principal, est chargée des fonctions de chef de service des autorisations urbaines à la commune de Kalaa Kobra.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Mohsen Belkhir, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation à la commune El Ain.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Jamel Belhaj, technicien principal est chargé des fonctions de chef de service des infrastructures et des installations à la commune de Hammamet.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Abdessalem Ben Nsir, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service du personnel à la commune El Ain.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2024.

Monsieur Elyes Zebda, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'atelier et de la préservation des engins à la commune de Sousse.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté de la ministre des finances du 29 novembre 2024, portant création d'un centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés au gouvernorat de Zaghouan et d'une recette municipale au gouvernorat de l'Ariana.

La ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 1973-81 du 31 décembre 1973 tel que modifié et complété par les textes subséquents, dont le dernier est le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 relative à la loi de finances 2023,

Vu la loi n° 81-14 du 2 mars 1981, portant création de la manufacture des tabacs à Kairouan, telle qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 2011-108 du 22 octobre 2011,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mars 1972, fixant le régime d'occupation de logement par les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, dont le dernier est le décret n° 2002-106 du 28 janvier 2002,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006 relatif à l'indemnité de gestion comptable, d'erreurs de caisse et de responsabilité servie aux comptables publics, aux caissiers, aux régisseurs de recettes et régisseurs d'avances,

Vu le décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, portant organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement.

Arrête :

Article premier - Sont créés, un centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés au gouvernorat de Zaghouan et une recette municipale au gouvernorat de l'Ariana, dont les dénominations et les attributions sont indiquées au tableau suivant :

Gouvernorat	Recette	Attributions
Zaghouan	Centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés à Zaghouan	Assurer toutes les attributions dévolues à un centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés
Ariana	Recette municipale à Soukra	Assurer toutes les attributions dévolues à une recette municipale

Art. 2 - Le centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés à Zaghouan est chargé principalement de la perception du produit de la vente des produits monopolisés par le centre de distribution desdits produits relevant de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs à Kairouan.

Art. 3 - Lesdites recettes sont classées en 1^{ère} catégorie.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Par arrêté de la ministre des finances du 21 novembre 2024.

Monsieur Aymen Mabrouk est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 25 novembre 2024.

Monsieur Lotfi Henchiri, gestionnaire en chef de documents et d'archives, est chargé des fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 14 novembre 2024.

Madame Feriel Boubaker Ghliiss, administrateur en chef de la santé publique, est déchargée des fonctions de directeur des services communs à l'agence nationale de l'évaluation des risques, à compter du 8 novembre 2024.

Par arrêté du ministre de la santé du 14 novembre 2024.

Monsieur Limem Rebhi, administrateur en chef de la santé publique, est déchargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Mahres à compter de 8 novembre 2024.

Par arrêté du ministre de l'économie et de la planification du 3 décembre 2024.

Monsieur Mahmoud Ghouil est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil de l'entreprise de l'agence de promotion de l'investissement extérieur en remplacement de Monsieur Lotfi Fekih Zguir.

Arrêté conjoint de la ministre de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, de la ministre des finances, du ministre des affaires sociales, de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des technologies de la communication, de la ministre de l'équipement et de l'habitat, du ministre de l'environnement, du ministre du tourisme et de la ministre des affaires culturelles du 26 novembre 2024, portant la mise en œuvre du programme de la transition énergétique dans les établissements publics (phase 2).

La ministre de la justice, le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, la ministre des finances, le ministre des affaires sociales, la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, le ministre de la santé, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre des technologies de la communication, la ministre de l'équipement et de l'habitat, le ministre de l'environnement, le ministre du tourisme et la ministre des affaires culturelles,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie, telle que modifiée ou complétée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009 et le décret-loi n° 2022-12 du 21 février 2022,

Vu la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi des finances pour l'année 2014, telle que modifiée par l'article 3 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 portant loi des finances complémentaire pour l'année 2014,

Vu la loi n° 2015-35 du 20 août 2015, portant approbation de l'accord de coopération financière au titre de l'année 2012, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne,

Vu la loi n° 2016-1 du 1^{er} février 2016, portant approbation de l'accord de coopération financière au titre de l'année 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention énergétique tel que modifié par le décret n° 2023-86 du 2 février 2023 et notamment son titre 4,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétique du 1^{er} septembre 2020, portant approbation du guide des procédures de fonctionnement de la commission technique chargée d'émettre un avis sur l'octroi des interventions du fonds de transition énergétique,

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, de la ministre des finances, du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé,

du ministre de l'éducation, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des technologies de la communication, du ministre des transports, de la ministre de l'équipement et de l'habitat, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre du tourisme, de la ministre de la famille, de la femme de l'enfance et des personnes âgées et de la ministre des affaires culturelles du 1^{er} août 2023, portant exécution du programme de transition énergétique dans les établissements publics.

Vu le contrat de prêt conclu entre la KFW et la République Tunisienne et signé le 19 septembre 2019, d'un montant de 34 millions d'Euros relatif au financement du « Programme photovoltaïque connecté au réseau »,

Vu le contrat de prêt conclu entre la KFW et la République Tunisienne et signé le 8 décembre 2020, d'un montant de 15 millions d'Euros relatif au financement du « Programme de l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics »,

Vu les deux contrats de financement conclus entre le gouvernement tunisien et la KFW et signés le 19 septembre 2019 et le 8 décembre 2020, portant respectivement apports financiers à concurrence de 2,5 millions d'Euros pour l'assistance dans la mise en œuvre du « Programme photovoltaïque connecté au réseau », et de 1,5 millions d'Euros pour l'assistance de la mise en œuvre du « Programme de l'efficacité énergétique dans les bâtiments »,

Vu les deux conventions séparées relatives aux contrats de prêt et de dons susvisés respectivement conclues le 21 novembre 2019 et le 8 décembre 2020 entre le gouvernement tunisien représenté par le ministère en charge de l'énergie et l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et la KFW, notamment les paragraphes 2.1.4,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission technique chargée d'émettre un avis sur l'attribution des interventions du fonds de transition énergétique n° 32 du 8 juin 2022.

Arrêtent :

Article premier - Les dispositions du présent arrêté visent à poursuivre la mise en œuvre du programme de la transition énergétique dans les établissements publics dont les modalités d'exécution, le coût et le schéma de financement et les obligations des intervenants ont été définis en vertu de l'arrêté du 1^{er} août 2023 susvisé.

Le programme de transition énergétique dans les établissements publics au sens du présent arrêté signifie le « Programme photovoltaïque connecté au réseau », et le « Programme de l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics » faisant l'objet des contrats de prêt susvisés, séparément ou les deux ensemble et il est ci-après désigné « le Programme ».

Art. 2 - Les bénéficiaires du programme sont les établissements publics mentionnés dans la liste annexée au présent arrêté et relevant de la Présidence du Gouvernement, du ministère de la justice, du ministère de la défense nationale, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, du ministère des finances, du ministère des affaires sociales, du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie, du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministère de la santé, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère de la jeunesse et des sports, du ministère des technologies de la communication, du ministère de l'équipement et de l'habitat, du ministère de l'environnement, du ministère du tourisme et du ministère des affaires culturelles.

Art 3 - Le programme consiste à équiper les établissements publics indiqués dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté, de systèmes photovoltaïques pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque à des fins d'autoconsommation et/ou à réaliser des opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, et ce, dans le but de baisser la demande en énergie et réduire les subventions publiques allouées aux produits énergétiques.

Art. 4 - Le coût de réalisation du programme est de trente-sept (37) millions de dinars financé par le biais d'un prêt et une subvention de la Banque Allemande de développement ainsi que par les ressources du Fonds de transition énergétique.

Art. 5 - L'Agence Nationale pour la Maitrise de l'Energie est chargée, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, de poursuivre la mise en œuvre du programme conformément aux conditions et procédures prévues dans les deux conventions distinctes susvisées.

Une convention de maîtrise d'ouvrage est à conclure à cet effet entre l'Agence Nationale pour la Maitrise de l'Energie et chaque établissement public qui adhère au programme dans laquelle seront fixés les engagements des deux parties pour la bonne mise en œuvre du programme et l'atteinte de ses objectifs.

Art. 6 - Le délai d'exécution du programme est fixé à 18 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 novembre 2024.

Vu
Le Chef du Gouvernement
Kamel Maddouri

La ministre de la justice
Leila Jaffel
Le ministre de la défense nationale
Khaled Shili
Le ministre de l'intérieur
Khaled Nouri
Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger
Mohamed Ali Nafti
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre des affaires sociales
Issam Lahmer
La ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie
Fatma Thabet épouse Chiboub
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Le ministre de la santé
Mustapha Ferjani
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Mondher Belaid
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Le ministre des technologies de la communication
Sofiène Hemissi
La ministre de l'équipement et de l'habitat
Sarra Zaafrani Zenzri
Le ministre de l'environnement
Habib Abid
Le ministre du tourisme
Sofiane Tekaya
La ministre des affaires culturelles
Amina Srarfi

Annexe
Liste des bénéficiaires du programme
de transition énergétique dans les établissements publics pendant la deuxième phase

Ministère de tutelle	Bénéficiaires	Région
Présidence du Gouvernement	Bâtiment du Secrétariat Général de la Présidence du Gouvernement	Tunis
	Télévision Tunisienne	Tunis
	Radio Nationale Tunisienne	Tunis
	Radio Monastir	Monastir
	Radio Gafsa	Gafsa
Ministère de la Justice	Cour d'appel Tunis	Tunis
	Cour d'appel de Sfax	Sfax
	Tribunal de première instance de l'Ariana	Ariana
	Tribunal de première instance de Ben Arous	Ben Arous
	Tribunal de première instance de Sahloul 4 sousse 2	Sousse
	Tribunal de première instance de Médenine	Médenine
	Tribunal Cantonal de Jbeniana	Sfax
	Tribunal Cantonal de Sakiet Ezzit	Sfax
	Tribunal Cantonal de Kairouan	Kairouan
	Prison Civile de Gabès	Gabès
	Prison Civile d'El Houareb	Kairouan
Ministère de la Défense Nationale	Caserne d'Oudhna	Ben Arous
	Direction Générale du Matériel Roulant et du Carburant	Nabeul
	Caserne de Bouficha	Sousse
	Caserne de Mjaz El Bej	Beja
	Caserne d'el Alaouinet	Gabès
	Caserne de Zarzis	Medenine
Ministère de l'Intérieur	Hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa	Tunis
	Siège du Gouvernorat de Jendouba	Jendouba
Ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger	Académie diplomatique Internationale de Tunis	Tunis
Ministère des Finances	Centre Régional de Contrôle des Impôts de Gafsa	Gafsa
	Recette des finances de Douz	Kébili
	Recette des finances de Kébili	Kébili
Ministère affaires Sociales	Centre de sécurité sociale - Ezzahrouni	Manouba
	Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Mellassine	Tunis
	Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Douar Hicher	Manouba
	Polyclinique CNSS El Omran	Tunis
	Polyclinique CNSS Cité Elkhadra	Tunis
	Polyclinique CNSS Bizerte	Bizerte
	Direction Régionale des Affaires Sociales de Monastir	Monastir
	Centre de Défense et d'Intégration sociale de Nabeul	Nabeul
	Polyclinique CNSS Sfax	Sfax
	Polyclinique CNSS Metlaoui	Gafsa
	Direction Régionale des Affaires Sociales de Kébili	Kébili
Ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie	Centre Technique du Textile en Tunisie	Ben Arous
	Centre National du Cuir et de la Chaussure	Ben Arous
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghuan	Zaghuan
	Direction Régionale de l'Institut des Régions Arides	Gabès
	Institut Sylvo- Pastoral de Tabarka	Jendouba

Ministère de tutelle	Bénéficiaires	Région
Ministère de la Santé	Ministère de la Santé (Administration Centrale)	Tunis
	Institut Pasteur de Tunis	Tunis
	Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie	Tunis
	Hôpital Régional de Zaghouan	Zaghouan
	Hôpital de Circonscription du Fahs	Zaghouan
	Direction Régionale de la Santé de Nabeul	Nabeul
	Hôpital Régional de Menzel Temime	Nabeul
	Hôpital Régional De Moknine	Monastir
	Hôpital Tahar Sfar Mahdia	Mahdia
	Hôpital Universitaire Habib Bourguiba	Sfax
	Hôpital de Circonscription de Bouhajla	Kairouan
	Centre Universitaire de Maternité& Néonatalogie - Hôpital Régional de Beja	Beja
	Hôpital de Thibar (Urgence)	Beja
	Hôpital de Circonscription de Moulares	Gafsa
	Hôpital de Circonscription de Bousalem	Jendouba
	Hôpital de Circonscription de Sbiba	Kasserine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Faculté de Médecine de Tunis	Tunis
	Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Tunis –Montfelury	Tunis
	Faculté des Sciences Humaines et Sociales Tunis	Tunis
	Faculté des Sciences de Tunis	Tunis
	Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques IPEST	Tunis
	Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis	Tunis
	Tunis Business School	Ben Arous
	Faculté de Médecine de Sousse	Sousse
	Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse	Sousse
	Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sousse	Sousse
	Faculté de Médecine de Monastir	Monastir
	Faculté des Sciences de Gabès	Gabès
	Faculté des Sciences de Gafsa	Gafsa
	Institut supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid	Sidi Bouzid
	Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Médenine	Medenine
	Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba	Jendouba
	Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba	Jendouba
	Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Kasserine	Kasserine
	Cité universitaire Bardo 1	Tunis
	Foyer Universitaire El Omrane 2	Tunis
	Foyer Universitaire El Mourouj	Ben Arous
	Foyer Universitaire Nabeul	Nabeul
	Cité Universitaire Tozeur	Tozeur
Ministère de la jeunesse et des sports	Siège du Ministère de la Jeunesse et des Sports	Tunis
Ministère des Technologies de la Communication	Ecole Supérieure des Communications de Tunis - SUP'COM	Ariana
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	Direction Régionale de l'Équipement de Sousse	Sousse
Ministère de l'Environnement	Banque Nationale des Gènes	Tunis
Ministère du Tourisme	Office National de l'Artisanat	Manouba
Ministère des affaires culturelles	Théâtre de l'Opéra	Tunis

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de contrôle économique au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2022-2023 et 2024.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-1053 du 17 décembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-318 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du commerce,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 5 décembre 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de contrôle économique.

Arrête :

Article premier – Est ouvert au ministère du commerce et du développement des exportations, le 31 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de contrôle économique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix-huit (18) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Samir Abid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de contrôle économique au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2022-2023 et 2024.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-1053 du 17 décembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-318 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du commerce,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 5 décembre 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de contrôle économique.

Arrête :

Article premier – Est ouvert au ministère du commerce et du développement des exportations, le 31 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de contrôle économique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Samir Abid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2023 et 2024.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n°99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-318 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du commerce,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 17 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du commerce et du développement des exportations, le 31 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Samir Abid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du commerce et du développement des exportations au titre des années 2023 et 2024.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-318 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du commerce,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté du 19 novembre 2015.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du commerce et du développement des exportations, le 31 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Samir Abid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

**Par arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 21 novembre 2024.**

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des
emplois fonctionnels aux quelques directions centrales
et régionales au ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant:

Structure	Prénom et nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
la Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture	Asma Ben Abda épouse Azzabi	Ingénieur en chef	Directeur de l'Exploitation	Directeur d’administration centrale	10 septembre 2024
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Mokhtar Seghaier		Chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sfax	Mokhless Belkaroui				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kairouan	Talel Hamza	Médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine	Karim Aloui	Ingénieur général			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Amani Touil épouse Belrebhi	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili	Ibrahim Jallouli				

Structure	Prénom et nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Gouider Nehdi	Technicien en chef	Chef de division de l’hydraulique et de l’équipement rural		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Monia Guissouma épouse Mzahma	Ingénieur Général			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghouan	Mehdi Kdoura	Ingénieur général	Chef de division de l’hydraulique et de l’équipement rural	Directeur d’administration centrale	10 septembre 2024
Commissariat Régional au Développement Agricole du Kef	Ikbel Ben Hamouda				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine	Abderraouf El Ferchichi	Ingénieur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Salem Hzag				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès	Néjib Jemaï				
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Abdessattar Belkhouja	Ingénieur en chef	Chef de division de reboisement et de la protection des sols		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Ben Arous	Sassi Dey	Ingénieur général			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Farid Dallaï				

Structure	Prénom et nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d'Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Zaghuan	Mohamed Ben Mohamed	Ingénieur en Chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole du Kef	Fethi Ichaoui				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Siliana	Ridha Zidi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine	Idriss Mabrouki				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tozeur	Abdelmajid Abbès				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili	Ismaïl Ben Zina	Ingénieur général	Chef de division des études et du développement agricole		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba	Basma Madouri épouse Madouri				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte	Béchir Mechergui				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Houcine Ben Mariem				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sfax	Karim Karâa				

Structure	Prénom et nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d’Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine	Romdhane Mahmoudi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de l’Ariana	Lazhar Douss	Administrateur général	Chef de division administrative et financière		
Commissariat Régional au Développement Agricole de Jendouba	Tarek Rouahi				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse	Samira Boullar épouse Melloulchi	Administrateur général	Chef de division administrative et financière	Directeur d’administration centrale	1 ^{er} octobre 2024
Commissariat Régional au Développement Agricole de Monastir	Moncef Ghabri				10 septembre 2024
Commissariat Régional au Développement Agricole de Mahdia	Sonia Ayeb épouse Kedher				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sfax	Nawrez Ben Ayed épouse Bradaï				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Tataouine	Lazhar Boubakri	Administrateur en chef			
Commissariat Régional au Développement Agricole du Kef	Chaouki Hafsi	Ingénieur en chef	Chef de division de l'agriculture biologique		

Structure	Prénom et nom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages	Date d'Effet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Monastir	Aïda Jammoussi épouse Essaghaier				
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili	Mohamed Karous	Ingénieur principal			
Commissariat Régional au Développement Agricole de Médenine	Salma Jalouali	Ingénieur en chef	Chef de division de la pêche et de l'aquaculture		

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 20 novembre 2024.

Monsieur Aymen Mounni, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel, au commissariat régional au développement agricole de Béja et ce à compter du 1^{er} novembre 2024.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Monsieur Mohamed Foued ben Ltaief, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de commissaire régional de l'éducation à l'Ariana à compter du 11 septembre 2024.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Monsieur Mourad Ben Belgacem, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de directeur du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Tunis 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Madame Meriam Haboubi, administrateur conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Madame Amani Echaouachi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'organisation et méthodes, à la direction de l'organisation et de la documentation des archives au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Monsieur Khaled Sassi, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de service de l'analyse des données à la sous-direction de l'analyse et de l'information à la direction des diplômes et de la logistique à la direction générale des examens au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Madame Hedia Elmnasser épouse Malek, administrateur en chef de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion financière des écoles primaires au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Madame Sonia Garrouch épouse Ajej, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion du personnel des écoles primaires au secrétariat général, au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Monsieur Fethi Khazri, professeur émérite des écoles primaires, est déchargé des fonctions de chef de service de la gestion du personnel des écoles préparatoires et des lycées, au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2024.

Monsieur Haithem Kobbi, professeur principal émérite, est déchargé des fonctions de chef de service des affaires des élèves du cycle primaire à la direction du cycle primaire, au commissariat régional de l'éducation à Sfax 2.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 novembre 2024.

Monsieur Mohamed Houta, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé des fonctions de directeur des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 novembre 2024.

Les deux cadres dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du programme cadre de l'Union Européenne pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 23 janvier 2023 conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et Nom	Grade
Maher Bougobba	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Meriem Skandaji épouse Kallel	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 novembre 2024.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université de Gabès conformément aux indications du tableau suivant:

Prénom et nom	Grade	Etablissement
Walid Hessine	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès
Makram ben Mohamed	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Faculté des sciences de Gabès
Meftah Bouzaïen	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Institut supérieur de gestion de Gabès
Wajdi Bourghol	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Institut supérieur des langues de Gabès
Amara Amamera	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Institut supérieur des études juridiques de Gabès
Soulef Elajhouri	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Gabès
Abdessattar Bougoba	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Institut supérieur des sciences appliquées et la technologie de Gabès
Hédi Belgacem	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Institut supérieur des sciences et techniques des eaux de Gabès

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 novembre 2024.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à l'université de Gabès conformément aux indications du tableau suivant:

Prénom et nom	Grade	Emploi Fonctionnel
Hedia ben Ammar	Administrateur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la publication, de la documentation et des archives à la sous-direction des affaires juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs
Chokri Ben Ameer	Administrateur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des relations avec l'environnement et d'intégration professionnelle à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique
Sofiane Ghraïri	Technicien Principal	Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du secrétariat permanent de la commission des marchés à la sous-direction des bâtiments et d'équipement à la direction des services communs
Mohamed Ali Bouglia	Analyste	Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de l'informatique à la sous-direction des études, de la prospection et de l'informatique à la direction des services communs

MINISTERE DES TRANSPORTS

Par arrêté du ministre des transports du 19 novembre 2024.

Monsieur Mahjoub Fguiri, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service des études et du suivi des projets à la direction régionale du transport du gouvernorat de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2023-456 du 5 juin 2023, l'intéressé bénéficie d'un emploi et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la classe supérieure du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 24 janvier 2022, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la classe supérieure du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la classe supérieure du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2024.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

La ministre de l'équipement et de l'habitat

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un gestionnaire adjoint de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un gestionnaire adjoint de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives au titre de l'année 2024.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

La ministre de l'équipement et de l'habitat

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un ingénieur principal du corps commun des ingénieurs des administrations publiques au titre de l'année 2023 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 11 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que complété par l'arrêté du 11 août 2023 et l'arrêté du 10 juin 2024.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un ingénieur principal spécialité statistique et analyse des informations du corps commun des ingénieurs des administrations publiques au titre de l'année 2023.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

La ministre de l'équipement et de l'habitat

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un urbaniste principal du corps des urbanistes de l'administration au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration, tel que complété par le décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 11 août 2023, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux du corps des urbanistes de l'administration.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un urbaniste principal du corps des urbanistes de l'administration au titre de l'année 2024.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*La ministre de l'équipement et de
l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef du corps technique commun des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 31 mars 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef du corps technique commun des administrations publiques au titre de l'année 2024.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*La ministre de l'équipement et de
l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date le décret-loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté du 3 octobre 2014.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2024.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

La ministre de l'équipement et de l'habitat

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date le décret-loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté du 7 août 2015.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2024.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*La ministre de l'équipement et de
l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques au titre de l'année 2024 à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté du 11 décembre 2015.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du grand Tunis, le 30 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques au titre de l'année 2024.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 30 décembre 2024 au siège de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2024.

*La ministre de l'équipement et de
l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE**

Par arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 22 novembre 2024.

Monsieur Mohamed Arbi Riahi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Tunis.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Instance supérieure indépendante pour les élections

Décision de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections n° 2024-553 du 2 décembre 2024, relative au tirage au sort pour la représentation des conseils locaux aux conseils régionaux et au tirage au sort de la présidence des conseils locaux et des conseils régionaux pour la période allant du 5 décembre 2024 au 4 mars 2025⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Banque Centrale de Tunisie

Tunis, le 21 novembre 2024

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2024- 14

Objet : Obligations des banques en matière de transactions par chèque.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu les dispositions du Code de Commerce relatives aux chèques, telles que modifiées et complétées par les textes subséquents, notamment par la loi n° 2024-41 du 2 août 2024,

Vu la circulaire aux établissements de crédit n° 2007-18 du 5 juillet 2007, relative à l'application des dispositions du Code de Commerce relatives au chèque, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu l'avis du comité de contrôle de la conformité n° 2024-14 en date du 11 novembre 2024, tel que prévu par l'article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article premier - La présente circulaire fixe en annexe les obligations et les procédures qui incombent aux banques en matière de transactions par chèque et la gestion des incidents de paiement qui y sont liés conformément aux dispositions du Code de Commerce, telles que modifiées et complétées par la loi n° 2024-41 du 2 août 2024.

Article 2- La présente circulaire annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notamment la circulaire aux établissements de crédit n° 2007-18 du 5 juillet 2007 et entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le gouverneur
Fethi Zouhaier Nouri

CHAPITRE PREMIER
DE LA PREVENTION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE
CHEQUES

Section première- De la délivrance des formules de chèques.

La remise des formules de chèques revêt un intérêt capital dans la prévention des incidents de paiement liés aux chèques. Cet intérêt l'est d'autant plus :

- 1) Que d'une part, hormis les chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles, la banque tirée est tenue en vertu des alinéas 4 et 5 de l'article 374 du Code de Commerce, de payer, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de la provision, tout chèque d'un montant inférieur ou égal à vingt dinars établi sur une formule délivrée par ses soins ; et
- 2) Que d'autre part, toute banque doit payer en vertu de l'article 412 bis du Code de Commerce, jusqu'à concurrence de 5000 dinars, même en cas d'absence ou d'insuffisance de provision, le montant de tout chèque tiré sur elle au moyen de formules remises au tireur :
 - soit lorsqu'elle ne s'est pas renseignée auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du compte avant la remise de formules de chèques pour la première fois,
 - soit lorsque la remise de formules de chèques au tireur s'est effectuée en dépit d'une interdiction qui frappe ce dernier et qui est connue de la banque.
- 3) Toute banque est tenue de payer tout chèque sans provision dont le montant est égal ou inférieur à 5000 dinars si elle n'a pas adhéré à la plateforme électronique des transactions par chèque à la date de son entrée en exploitation conformément aux dispositions de l'article 410 septies (nouveau) du Code de Commerce.

Dans ce cas, elle ne peut opposer au bénéficiaire aucune exception, hormis les irrégularités de forme suivantes :

- absence de la signature du tireur,
- absence de valeur maximale sur le chèque,
- non-indication du nom du bénéficiaire,
- le montant du chèque est supérieur à la valeur maximale qui y est apposée,
- le chèque est présenté au paiement 8 jours ouvrables après l'expiration de sa date de validité,
- le chèque comporte des traces apparentes de falsification.

Toute banque est tenue de prendre les mesures nécessaires pour l'évitement d'émission de chèques sans provision par ses clients avant la remise de formules de chèques pour la première fois et chaque fois que les clients en font la demande.

Ces mesures sont fixées par chaque banque sur la base des critères énumérés à l'article 410 (nouveau) du Code de Commerce. La banque s'oblige également à appliquer toutes autres mesures et procédures fixées à cet effet par la Banque Centrale de Tunisie.

Ces mesures doivent être consignées par écrit et la banque doit veiller à actualiser son système d'information en accord avec ces mesures.

Toute banque doit appliquer les mesures prévues à l'article 410 (nouveau) du Code de Commerce dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de la date de publication de la loi n°2024-41 du 2 août 2024 au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Paragraphe 1^{er} - Des renseignements relatifs à l'identification du titulaire du compte et de son mandataire.

Lors de l'ouverture d'un compte chèque, la banque doit obtenir du titulaire du compte les renseignements nécessaires à son identification compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'identification du client et de vérification de son identité, notamment la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, telle que modifiée et complétée par la circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018.

Paragraphe 2- Des renseignements relatifs à la situation du titulaire du compte et de son mandataire.

Avant la remise au titulaire du compte, de formules de chèques, la banque doit se renseigner sur la situation du client demandeur soit :

- auprès de la centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie.

La consultation auprès de la centrale des chèques impayés s'opère conformément aux règles d'exploitation de cette centrale propres au système d'échanges de données de la Banque Centrale de Tunisie.

Les informations fournies par la centrale des chèques impayés portent sur les éléments suivants :

- la situation de la personne concernée par la consultation (pas d'incidents de paiement enregistrés à son encontre, interdite ou non interdite) ;
- le nombre des incidents de paiement non régularisés ; et
- le nombre des incidents de paiement régularisés pour lesquels la date d'établissement des certificats de non-paiement remonte à trois ans au plus au premier janvier de l'année en cours.

-soit par écrit auprès de la Banque Centrale de Tunisie pour les personnes titulaires d'un document d'identité étranger ou d'une carte de séjour.

La banque doit dans ce cas :

- établir la demande de consultation conformément au modèle n°1 de la présente circulaire.
- centraliser au niveau de son siège les demandes de consultation émanant de ses agences.
- déposer la demande au siège de la Banque Centrale de Tunisie contre décharge; et
- prendre livraison de la réponse au siège de la Banque Centrale de Tunisie dans les trois jours ouvrables dans les banques qui suivent la date de dépôt de la demande.

La banque peut adresser les demandes de consultation par tout autre moyen fixé par la Banque Centrale de Tunisie et prendre livraison de la réponse suivant le même moyen au cours des trois jours ouvrables dans les banques qui suivent la date d'envoi de la demande.

La banque doit, dans tous les cas, conserver une copie de la pièce d'identité ou de l'extrait du registre national des entreprises du titulaire du compte.

La banque doit en outre conserver les références de la consultation électronique et peut le cas échéant, en obtenir attestation auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur demande établie conformément au modèle n°2 de la présente circulaire.

Paragraphe 3 - Des formules de chèques délivrés aux clients à compter de l'entrée en vigueur de l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.

A compter de l'entrée en vigueur de l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, soit 6 mois après la date de publication de la loi n°2024-41 du 2 août 2024 au Journal Officiel de la République Tunisienne :

1- les banques ne pourront délivrer à leurs clients que des chèques portant un barrement général.

Toutefois, la banque peut, à titre exceptionnel et à la demande du client, délivrer des formules de chèques non barrés lorsque cette demande s'avère nécessaire.

Dans tous les cas, la délivrance de chèques non barrés demeure exceptionnelle et doit s'appuyer sur des motifs sérieux dictés notamment par la nature des transactions du client et ses besoins.

Les banques doivent en outre fixer, pour une durée déterminée, un plafond global pour tout carnet de chèques non certifiés et ce, en fonction de la solvabilité de chaque client conformément aux dispositions de l'article 410 (nouveau) du même Code.

Le plafond global indiqué sur le carnet de chèques est fractionné, à la demande du client, suivant des valeurs égales ou variables sur le nombre des chèques, sans que la valeur maximale apposée sur tout chèque ne dépasse trente mille (30 000) dinars.

Les chèques délivrés doivent en outre comporter les mentions suivantes :

- la durée de validité qui ne peut être inférieure à six (6) mois à compter de la date d'impression du chèque, dont la date d'expiration doit être apposée en bas de tout chèque ;

- les éléments de vérification électronique ;
- le code de réponse rapide ;
- les éléments nécessaires de sécurité.

2- n'est plus considéré comme chèque conformément à l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, tout titre qui ne comporte pas l'une des mentions obligatoires relatives à sa valeur maximale, sa durée de validité, la désignation du bénéficiaire, ou s'il porte un montant supérieur à sa valeur maximale, ou encore s'il a été présenté au paiement 8 jours ouvrables après la date d'expiration de sa durée de validité.

Compte tenu des effets juridiques prévus par cet article pour ces titres, la banque tirée est tenue de refuser leur paiement conformément à la procédure décrite dans la première sous-section de la première section du deuxième chapitre de la présente circulaire, à l'exclusion de tout autre mesure.

Section 2 - Des interdictions de détention et d'utilisation des formules de chèques.

La bonne exécution des interdictions de détention et d'utilisation de formules de chèques autres que celles réservées pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée, requiert au préalable la consignation sur un registre spécial du numéro de série des formules de chèques en blanc et de leur date de remise au titulaire du compte ainsi que l'actualisation de la liste des interdits.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 412 bis du Code de Commerce, les banques sont invitées à veiller scrupuleusement au respect tant des interdictions légales provisoires que des interdictions judiciaires d'utilisation des formules de chèques.

Paragraphe 1^{er}- Des interdictions légales provisoires de détention et d'utilisation des formules de chèques.

L'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce dispose que tout tireur d'un chèque sans provision est légalement interdit, à compter de la date d'établissement du certificat de non-paiement, d'utiliser toutes les formules de chèques en sa

possession ou en possession de ses mandataires, autres que celles réservées à un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée délivrées par les établissements bancaires, et est tenu de les restituer aux banques concernées.

A cet effet :

1) La banque tirée doit :

- s'abstenir de délivrer au tireur de nouvelles formules de chèques en blanc ; et
- le sommer dans l'avis de rejet du chèque établi conformément au modèle n°3 de la présente circulaire de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en blanc en sa possession ou en possession de ses mandataires autres que celles réservées à un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée délivrées par la banque tirée ou toute autre banque, et de les restituer aux banques concernées.

2) Toute autre banque auprès de laquelle le tireur du chèque sans provision est titulaire d'un compte doit, dès la réception de l'interdiction qui lui est notifiée par la Banque Centrale de Tunisie, s'interdire de lui délivrer des formules de chèques en blanc.

Paragraphe 2 - De la gestion et de la communication par la Banque Centrale de Tunisie des interdictions légales provisoires et judiciaires.

La Banque Centrale de Tunisie assure, au niveau de la centrale des chèques impayés, la gestion des données relatives aux interdictions légales provisoires et aux interdictions judiciaires de détention et d'utilisation de formules de chèques ainsi que celles relatives aux levées d'interdiction.

En conséquence, les banques doivent continuer à s'abstenir de délivrer des formules de chèques en blanc jusqu'à la levée des interdictions, dûment notifiée par la Banque Centrale de Tunisie. La liste des personnes objet de l'interdiction est actualisée selon les procédures en vigueur.

La Banque Centrale de Tunisie ne tient compte que des incidents de paiement de chèques dénoncés conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur. Les banques sont responsables des incidents de paiement rejetés automatiquement pour non-conformité aux prescriptions techniques prévues au

guide d'utilisation du système d'échanges de données et de la centrale d'informations.

Paragraphe 3-De la violation des interdictions légales provisoires et des interdictions judiciaires.

Les interdictions de détenir des formules de chèques qu'elles soient légales ou judiciaires s'analysent non pas comme une incapacité, mais comme une déchéance. Il en résulte que tout chèque émis par un interdit de chéquier, doit être payé par la banque tirée si la situation du compte permet le paiement.

Que le chèque ait été ou non payé, la violation de l'interdiction de détenir des formules de chèques constitue, pour le tireur comme pour le mandataire qui émet un chèque en dépit de la connaissance qu'il a de l'interdiction qui frappe son mandant, une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de cinq cent dinars. Partant, la banque tirée doit, dans un délai de deux jours ouvrables dans les banques, informer la Banque Centrale de Tunisie de tout chèque payable sur ses caisses émis soit directement par le tireur au mépris d'une interdiction d'utiliser des formules de chèques, soit par un mandataire agissant au nom et pour le compte de son mandant, objet de l'interdiction.

Section 3 – De la sommation de s'abstenir d'utiliser les formules de chèques et leur récupération en cas de clôture des comptes bancaires.

Les banques sont tenues de sommer, par tout moyen laissant une trace écrite, les titulaires de comptes courants à durée indéterminée qui n'ont effectué, durant 3 mois consécutifs, aucune opération sur ces comptes malgré leur situation débitrice, de s'abstenir d'utiliser les formules de chèques en leur possession ou en possession de leurs mandataires. Cette même obligation s'applique pour les titulaires de comptes de dépôt clôturés conformément à l'article 674 du Code de Commerce.

L'inobservation de ces obligations est sanctionnée pénalement en vertu du quatrième tiret de l'article 412 du Code de Commerce qui prévoit que la banque qui n'a pas avisé le titulaire du compte, en cas de clôture du compte, de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires et de les restituer, est punie d'une amende de 500 dinars à 5000 dinars.

CHAPITRE 2

DE LA CONSTATATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES

La procédure de constatation des incidents de paiement de chèques diffère selon que le rejet du chèque est motivé par un vice de forme ou par des motifs liés à la provision, ou par l'opposition du tireur.

Il est rappelé, conformément aux articles 371 et 374 du Code de Commerce, qu'en cas d'existence de la provision, la banque tirée est tenue au paiement du chèque quand bien même il aurait été présenté après l'expiration du délai de présentation ou aurait porté une date postérieure à celle de sa présentation.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 410 ter (nouveau) du Code de Commerce, et à compter de l'entrée en exploitation de la plateforme électronique, la banque tirée est tenue de payer le montant du chèque, quel qu'en soit le montant, si le bénéficiaire a été préalablement avisé de la réservation du solde à son profit via la plateforme et qu'il s'avère, lors de la présentation au paiement, que la provision fait défaut ou qu'elle est insuffisante.

Section première- Du rejet du chèque pour vice de forme.

Sous-section première -Absence des mentions obligatoires du chèque prévues à l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.

Pour les nouveaux chèques qui serviront après le 2 février 2025, et lorsqu'il est établi l'absence de l'une des mentions obligatoires prévues à l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, le titre présenté n'est pas considéré comme chèque. Dans ce cas, la banque tirée doit refuser le paiement du chèque par simple « papillon » remis au bénéficiaire sans observer aucune autre procédure et sans réservation de son montant au profit du bénéficiaire.

La banque tirée refuse le paiement du chèque par simple « papillon » conformément aux procédures suivantes :

*** En cas de présentation du chèque au paiement aux guichets :** rejet du chèque par simple « papillon » remis au bénéficiaire accompagné de l'original du chèque

après en avoir conservé copie. Le « papillon » comporte les renseignements nécessaires à l'identification du tireur et du titulaire du compte et notamment l'adresse et les références de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de séjour.

***En cas de présentation du chèque au paiement dans le cadre du système de compensation :** le « papillon » est transmis à la banque présentatrice dans la forme de l'enregistrement informatique ou écrit prévu à cet effet dans le cadre dudit système, et ce, le jour ouvré dans les banques suivant la date de prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement du chèque présenté au paiement.

Dès réception de l'enregistrement informatique ou écrit, la banque présentatrice :

- procède à l'édition du « papillon » conformément aux informations reçues ;
- constate le rejet en mentionnant de manière lisible sur le verso du chèque le motif et la date du rejet;
- adresse au bénéficiaire le « papillon » comportant le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de la banque tirée" accompagné de l'original du chèque et ce, le lendemain ouvré dans les banques suivant la date de prise en charge par le système de compensation de l'enregistrement informatique ou écrit relatif au rejet du chèque.

Toutefois, la banque présentatrice ne doit pas adresser au bénéficiaire le « papillon » si le rejet est motivé uniquement par une panne technique imputable au système de compensation.

Sous-section 2- Rejet du chèque pour des motifs de forme autres que les mentions obligatoires objet de l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.

- En cas de rejet du chèque pour un vice de forme (signature non conforme, absence d'indication de la date ou du lieu d'émission, endossement irrégulier,...), et qu'il s'agisse des chèques utilisés avant la publication de la loi n°2024-41 et qui resteront valables jusqu'au 2 février 2025 ou des nouvelles formules de chèques, la banque tirée doit refuser le paiement du chèque et réserver son montant au profit du bénéficiaire.

- Pour ce qui concerne le refus de paiement, la banque tirée établit un simple « papillon » en suivant les mêmes procédures prévues par la première sous-section de la présente section.

Toutefois, si la banque tirée constate que le motif de rejet pour vice de forme est également associé à un motif lié à la provision, elle doit en outre observer les procédures de rejet de chèque pour des motifs liés à la provision telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.

- Quant à la réservation de la provision, la banque tirée l'opère au profit du bénéficiaire durant :

- toute la durée de validité restante du chèque, majorée de huit jours ouvrables dans les banques et ce, pour les nouvelles formules de chèques qui seront mises en circulation après le 2 février 2025 conformément à l'article 410 ter (nouveau) du Code de Commerce ;
- un délai de 3 ans à compter de la date d'expiration du délai de présentation du chèque conformément aux dispositions de l'article 398 du Code de Commerce et ce, pour les formules de chèques qui resteront valables jusqu'au 2 février 2025, dans la mesure où la banque tirée a eu connaissance du transfert de propriété de la provision au profit du bénéficiaire.

Section 2- Du refus de paiement pour des motifs liés à la provision.

En application des dispositions de l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, lorsque le refus de paiement est lié à l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision résultant d'un motif autre que l'opposition du tireur (saisie-arrêt, opposition administrative, gel de la provision par décision judiciaire ou administrative,...), la banque est tenue d'inviter le tireur à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible.

Sous-section première -De l'invitation du tireur à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible.

En application de l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, la banque tirée qui refuse le paiement d'un chèque en tout ou en partie pour absence, insuffisance ou indisponibilité de la provision doit :

***lorsque le chèque est présenté directement à ses guichets :**

- porter immédiatement au verso du chèque la date de sa présentation et demander l'adresse du bénéficiaire et les moyens de le contacter en vue de l'informer éventuellement que la provision a été reconstituée ou rendue disponible par le tireur et le cas échéant, de lui notifier, à défaut de régularisation, le certificat de non-paiement et l'original du chèque. La banque tirée doit adresser le préavis de rejet du chèque au tireur, même si le bénéficiaire refuse de lui confier le chèque contre décharge.

- payer au bénéficiaire la provision partielle existante ou la réserver à son profit.

- adresser le jour même de la présentation du chèque un préavis au tireur via la plateforme électronique à la date de son entrée en exploitation ou par tout moyen laissant une trace écrite (télégramme, fax, courrier électronique,...), l'invitant à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible dans un délai de sept (7) jours ouvrables dans les banques et le sommant de s'abstenir d'utiliser les formules de chèques en sa possession ou en possession de ses mandataires, autres que celles utilisées pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée, qui lui ont été délivrées par les établissements bancaires et de les restituer aux banques concernées.

L'avis adressé au tireur est établi conformément au modèle n°3 de la présente circulaire.

- conserver la preuve de l'envoi de l'avis au tireur.

***en cas de présentation du chèque dans le cadre du système de compensation:**

Outre les obligations prévues aux trois premiers tirets ci-dessus, la banque tirée doit adresser via ledit système à la banque présentatrice l'enregistrement informatique ou écrit relatif au préavis de rejet de chèque adressé au tireur établi conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet.

Cet enregistrement est adressé le jour ouvré qui suit la date de la prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement informatique relatif à la présentation du chèque au paiement, et ce, quelque soit le lieu de son paiement.

Si le tireur répond au préavis dans le délai fixé par l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, la banque tirée doit bloquer la provision reconstituée ou rendue disponible par le tireur et la réserver au profit du bénéficiaire.

Si par contre le tireur ne répond pas au préavis, la banque tirée doit établir un certificat de non-paiement.

Sous-section 2 - Du certificat de non-paiement.

Paragraphe 1^{er} - Du délai de confection du certificat de non-paiement.

Le certificat de non-paiement est établi par la banque tirée au cours du premier jour ouvrable dans les banques suivant l'expiration du délai de sept (7) jours ouvrables dans les banques imparti au tireur pour répondre à l'avis de provisionner son compte ou de rendre la provision disponible.

Paragraphe 2- Du contenu du certificat de non- paiement.

Le certificat de non-paiement est établi conformément au modèle n°4 de la présente circulaire et comporte tous les renseignements y figurant.

Paragraphe 3-la transmission du certificat de non-paiement.

- Le certificat de non-paiement est établi par la banque tirée en quatre exemplaires, dont deux sont destinés au tireur et au bénéficiaire. Un exemplaire est conservé par la banque tirée pour ses propres besoins. Un exemplaire est conservé à la disposition du ministère public.
- La banque adresse au tireur au cours du premier jour ouvrable dans les banques suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier de l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, un avis accompagné d'un exemplaire du certificat de non-paiement via la plateforme électronique des transactions par chèque lors de son entrée en exploitation ou à défaut, par tout autre moyen laissant une trace écrite et ce, conformément au modèle n°5 de la présente circulaire.
- Un exemplaire accompagné de l'original du chèque est, en outre, adressé directement au bénéficiaire par la banque tirée au cours du même délai si le chèque a été présenté à ses guichets.

Lorsque le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée adresse, via ledit système, à la banque présentatrice le premier jour ouvré dans les banques qui suit l'expiration du délai de sept (7) jours ouvrables qui suit la date de la prise en charge par le système de compensation, l'enregistrement relatif au certificat de non-paiement destiné au bénéficiaire établi conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet.

La banque présentatrice procède, dès la réception de l'enregistrement informatique ou écrit, à l'édition de la copie du certificat de non-paiement destinée au bénéficiaire à partir de son système d'information conformément aux informations reçues et le remet au bénéficiaire, accompagnée de l'original du chèque en sa possession précisant le motif du rejet et ce, le jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation de l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque par la banque tirée.

La copie du certificat de non-paiement doit obligatoirement porter le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de l'institution tirée".

- La banque tirée adresse un avis à la Banque Centrale de Tunisie conformément au dessin d'enregistrement réservé à cet effet dans le cadre du système d'échange de données, lequel avis est communiqué à la centrale des chèques impayés dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables conformément à l'article 411 sexies du Code de Commerce.

Paragraphe 4 -Du refus de la banque tirée d'établir un certificat de non-paiement ou de notifier l'avis de non-paiement.

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, la banque tirée qui s'abstient d'établir le certificat de non-paiement ou d'adresser l'avis de non-paiement au tireur, est considérée débitrice du montant du chèque ou du montant restant et doit le payer immédiatement au bénéficiaire.

Par ce paiement, la banque est subrogée à tous les droits du bénéficiaire contre le tireur du chèque sans provision dans la limite de ce qu'elle a payé, et a le droit de se faire rembourser le montant qu'elle a avancé en le prélevant directement du compte du tireur.

Section 3-Du rejet du chèque pour opposition du tireur.

En application des dispositions de l'alinéa premier de l'article 374 du Code de Commerce, il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du bénéficiaire ; l'opposition doit être faite par écrit ou par tout autre moyen laissant une trace écrite adressée à la banque tirée.

La banque tirée doit, en cas de refus de paiement d'un chèque pour opposition du tireur, établir le jour même un certificat de non-paiement en cinq (5) exemplaires conformément au modèle n°4 de la présente circulaire et ce, même si le montant du chèque est inférieur ou égal à vingt dinars.

Elle doit conserver l'original du chèque et en adresser au cours des trois jours ouvrables dans les banques qui suivent, un exemplaire, respectivement, au bénéficiaire à son adresse déclarée à la banque et au tireur.

La banque tirée doit en outre adresser dans le même délai au procureur de la République compétent, un exemplaire dudit certificat de non-paiement accompagné de l'original du chèque objet de l'opposition.

Un exemplaire, établi conformément au dessin d'enregistrement réservé à cette fin au système d'échanges de données, est adressé à la Banque Centrale de Tunisie.

Lorsque le chèque objet de l'opposition est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée adresse, via ledit système, à la banque présentatrice l'enregistrement informatique ou écrit relatif au certificat de non-paiement pour opposition du tireur établi conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet et ce, au cours du jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation de l'enregistrement informatique relatif à la présentation du chèque au paiement.

La banque présentatrice procède, dès réception de l'enregistrement informatique ou écrit, à l'édition de la copie du certificat de non-paiement destinée au bénéficiaire à partir de son système d'information conformément aux informations reçues et la remet au bénéficiaire le jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation de l'enregistrement informatique ou écrit relatif au rejet du chèque par la banque tirée. Elle doit aussi

conserver l'original du chèque et l'adresser dans le même délai à la banque tirée en vue de sa transmission au procureur de la République compétent conformément aux dispositions de l'article 410 sexies (nouveau) du Code de Commerce.

Le certificat de non-paiement doit obligatoirement porter le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de la banque tirée".

La banque présentatrice doit également conserver une copie du chèque portant la mention "rejeté pour opposition du tireur".

Un exemplaire du certificat de non-paiement est conservé par la banque tirée.

La banque tirée n'est pas tenue, lors du rejet du chèque pour opposition du tireur, de bloquer la provision, ni d'informer le tireur de l'obligation de provisionner son compte.

Dans le cas d'opposition, le tireur n'est pas interdit légalement de détenir et d'utiliser des formules de chèques tant qu'un jugement d'interdiction n'a pas été prononcé à son encontre ; il perd en revanche la faculté de régularisation.

CHAPITRE 3

DE LA REGULARISATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DU CHEQUE

L'interdiction de disposer et d'utiliser des formules de chèques se poursuit jusqu'à la régularisation par le tireur de sa situation en payant le montant du chèque ou de son reliquat, ou par décision du procureur de la République en charge de la transaction par médiation en matière pénale ou par la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l'amnistie, ou si les poursuites ont été abandonnées à la suite d'une décision de classement.

Il est toutefois rappelé que pour ce qui concerne les incidents de paiement de chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles, la régularisation doit avoir lieu auprès de la banque tirée :

- dans la monnaie du compte, si le chèque est libellé en devises, ou

- par le produit en dinars de la cession réglementaire des devises, si le chèque est émis sur un compte en dinars convertibles.

Section première- De la régularisation durant le délai fixé par l'alinéa premier de l'article 410 ter (nouveau) du Code de Commerce.

- En application des dispositions de l'article 405 du Code de Commerce, la banque tirée ne doit pas tenir compte, pour la computation du délai légal de régularisation, du jour de la notification via la plateforme électronique des transactions par chèque ou par tout moyen laissant une trace écrite.

-Pour recouvrer la possibilité de disposer de formules de chèques et la faculté de leur utilisation, le tireur doit réserver le montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision dans son compte et le rendre disponible dans un délai de sept (7) jours ouvrables dans les banques à compter de la date de notification par la banque via la plateforme électronique des transactions par chèque dès son entrée en exploitation ou à défaut par tout moyen laissant une trace écrite.

-En cas de régularisation à ses guichets, la banque tirée doit :

1-réserver la provision ainsi reconstituée au profit du bénéficiaire.

2-informer immédiatement le bénéficiaire de la reconstitution de la provision par tout moyen laissant une trace écrite ou via la plateforme électronique des transactions par chèque dès son entrée en exploitation.

3-délivrer au tireur une attestation de reconstitution de provision ou de sa disponibilité conformément au modèle n°6 de la présente circulaire.

Au cas où le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée doit aviser le bénéficiaire par tout moyen laissant une trace écrite ou via la plateforme des transactions par chèque à la date de son entrée en exploitation et ce, dans un délai qui ne dépasse pas le lendemain ouvré dans les banques de la date de reconstitution de la provision ou de sa disponibilité.

Dans tous les cas, et si la régularisation n'a pas eu lieu dans le délai de sept jours ouvrables dans les banques, la banque tirée doit établir, le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de régularisation, un certificat de non-paiement comportant la transcription littérale du chèque, l'indication de la date de présentation et le

défaut ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce.

Section 2- De la régularisation après expiration du délai fixé par l'alinéa premier de l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce.

Le tireur d'un chèque sans provision peut régulariser sa situation après l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier de l'article 410 ter (nouveau) du Code de commerce suivant les modalités suivantes :

1- par la reconstitution de la provision ou en rendant la provision disponible directement auprès de la banque tirée.

La banque tirée doit, dans ce cas, réserver les fonds au titre de la régularisation au profit du bénéficiaire et l'informer par tout moyen qui lui assure une connaissance acquise ou via la plateforme des transactions par chèque à son entrée en exploitation.

2- Par paiement au bénéficiaire du montant du chèque ou du reliquat par acte authentique ou par acte ayant une date certaine à produire à la banque tirée.

Si le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée doit aviser la banque présentatrice via ledit système de la reconstitution de la provision dans un délai ne dépassant pas le lendemain ouvré dans les banques.

3- par consignation du montant du chèque ou du reliquat au profit du bénéficiaire à la Trésorerie Générale de Tunisie, avec obligation de produire à la banque tirée les justificatifs de consignation et de la notification faite au bénéficiaire.

4- par décision du procureur de la République chargé de la transaction par médiation en matière pénale.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la banque tirée remet au tireur une attestation de régularisation conformément au modèle n°7 de la présente circulaire.

La banque tirée informe la centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie de la réalisation de la régularisation.

Section 3 – De la régularisation après le prononcé d'un jugement à l'encontre du tireur.

Le tireur d'un chèque sans provision peut procéder à la régularisation même après le prononcé d'un jugement à son encontre et ce, en payant le montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision.

Dans ce cas, et pour constater la régularisation, le tireur est tenu de produire au ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement les justificatifs de reconstitution de la provision ou sa consignation à la Trésorerie Générale de la Tunisie et de notification au bénéficiaire, ou de paiement par acte authentique ou par acte ayant une date certaine.

Les banques sont donc invitées à accepter la régularisation, alors même qu'un jugement a été rendu à l'encontre du tireur, et à délivrer à ce dernier une attestation de régularisation conformément au modèle n°7 de la présente circulaire lorsque la régularisation a été effectuée entre leurs mains.

La banque tirée doit informer la centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie de la réalisation de la régularisation.

La centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie procède à la levée des interdictions sur la base :

1. d'une attestation de régularisation, transmise par les banques conformément au modèle n°7 de la présente circulaire.
2. d'une décision judiciaire de levée d'interdiction.

Section 4- Du refus par la banque tirée de percevoir les fonds au titre de la régularisation.

Aux termes de l'article 410 quinquies (nouveau) du Code de Commerce, lorsque la banque tirée refuse de percevoir les fonds au titre de la régularisation pour toute autre cause, le tireur lui notifie l'ordonnance rendu par le président du tribunal de première instance où l'affaire de consignation des fonds a été instruite. Dans ce cas, la banque tirée doit :

- percevoir les fonds au titre de la régularisation et les réserver au profit du bénéficiaire ;

- informer immédiatement le bénéficiaire de la reconstitution de la provision via la plateforme électronique des transactions par chèque dès son entrée en exploitation ou par tout moyen qui lui assure une connaissance acquise.

Au cas où le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée doit en informer la banque présentatrice de la reconstitution de la provision et de sa réservation au profit du bénéficiaire dans un délai qui ne dépasse pas le lendemain ouvré de la réception des fonds au titre de la régularisation.

CHAPITRE 4

DE LA DENONCIATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

La banque tirée doit adresser, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables dans les banques, et après avoir été édifiée sur le sort du chèque, à la Banque Centrale de Tunisie, conformément aux règles d'exploitation de la centrale des chèques impayés dans le cadre du système d'échanges de données de la Banque Centrale de Tunisie, les déclarations relatives :

- aux incidents de paiement de chèques non régularisés dans le délai fixé par l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce ;
- aux chèques rejetés pour opposition du tireur ;
- aux avis de régularisation effectuée entre ses mains conformément au modèle n°7 à la présente circulaire.

Les banques doivent également informer la Banque Centrale de Tunisie, suivant le même procédé, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui est faite d'utiliser les formules de chèques ou de leur restitution.

La banque doit conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie le support afférent aux déclarations susvisées.

L'attention des banques est attirée sur le fait qu'elles demeurent pleinement responsables de :

- la non-transmission des déclarations ;
- toute déclaration relative aux incidents de paiement de chèques mal établie et rejetée par le système d'échanges de données ou comportant des erreurs sur l'identification du tireur.

En application de l'article 411 sexies du Code de Commerce, la Banque Centrale de Tunisie informe le procureur de la République en cas de manquement par les banques à l'obligation de déclaration, les exposant ainsi aux sanctions prévues par le deuxième tiret de l'article 412 du Code de Commerce en vertu duquel, est puni d'une amende de 500 à 5000 dinars toute banque qui contrevient à l'obligation de déclaration des incidents de paiement des chèques.

Aussi, les banques doivent-elles sensibiliser leurs services sur la nécessité d'établir les déclarations avec tout le soin requis et procéder avant tout envoi à la centrale des chèques impayés à un contrôle préalable de conformité des informations communiquées électroniquement à la Banque centrale de Tunisie avec celles figurant sur le support en leur possession, assurer le suivi de la transmission électronique et effectuer les rectifications éventuelles dans les délais arrêtés.

CHAPITRE 5

DE LA PLATEFORME ELECTRONIQUE DES CHEQUES

La Banque Centrale de Tunisie supervise la mise en place de la plateforme électronique unique des transactions par chèque, sa gestion, son fonctionnement et son développement.

Toutes les banques doivent, par interconnexion, adhérer à la plateforme électronique des transactions par chèque. Chaque banque doit assurer l'intégration de ses systèmes d'information avec cette plateforme et le mécanisme d'interconnexion approuvé.

La plateforme électronique offre dès son entrée en exploitation les fonctionnalités suivantes :

- des services digitaux gratuits permettant au client d'accéder de manière aisée aux informations relatives à ses comptes financiers ;

- permettre au bénéficiaire du chèque de vérifier de manière instantanée de l'existence d'une provision suffisante, d'une opposition à son paiement pour vol ou perte, ou d'une interdiction frappant le tireur ou de la clôture du compte sur lequel le chèque est tiré ;
- permettre au bénéficiaire d'aviser instantanément la banque tirée pour demander la réservation à son profit du montant figurant sur le chèque ;
- informer instantanément le bénéficiaire de l'approbation de la transaction sollicitée et de la réservation à son profit du montant du chèque durant toute la période de validité restante du chèque majorée de huit jours ouvrables ;

Si à l'expiration de cette période, le chèque n'a pas été présenté au paiement par le bénéficiaire, la banque tirée doit rendre son montant disponible au profit du tireur.

- la conservation des relevés de toutes les transactions effectuées et des notifications échangées pendant dix ans au moins à compter de la date d'exécution de l'opération ;
- l'invitation du tireur du chèque à reconstituer la provision ou la rendre disponible ;
- l'information du bénéficiaire de la reconstitution de la provision.

Les services fournis par la plateforme électronique sont assurés de manière continue tout au long de la semaine 24 heures sur 24.

La Banque Centrale de Tunisie adressera aux banques les instructions nécessaires relatives à l'échange des données via la plateforme électronique, les conditions de sécurité et d'information du public sur les modalités d'accès à la plateforme dans les délais légaux fixés par la loi n° 2024- 41 du 2 août 2024 pour l'entrée en exploitation de cette plateforme.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1) La loi n°2024-41 du 2 août 2024 a institué des dispositions transitoires pour les tireurs de chèques sans provision faisant l'objet de poursuites judiciaires ou ayant subi des condamnations pour délit d'émission de chèque sans provision et pour lesquels, un certificat de non-paiement ou un protêt faute de paiement a été établi avant la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi précitée, les banques sont tenues d'accepter la régularisation faite par les tireurs de chèques concernés par ces dispositions transitoires ou par leurs mandataires conformément aux conditions et procédures prévues par les articles 410 quarter (nouveau) et 411 quinquies (nouveau) du Code de Commerce et de remettre au tireur une attestation de régularisation conformément au modèle n°7 de la présente circulaire une fois que le montant du chèque ou son reliquat a été payé.

Les tireurs de chèques concernés par ces dispositions transitoires sont exemptés, lors de la régularisation, du paiement des intérêts, de l'amende et des frais d'huissier notaire et ce, conformément à la circulaire du ministère de la Justice du 4 septembre 2024 relative à l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n°2024-41 du 2 août 2024.

Il est à noter que la constatation de la régularisation et par conséquent l'arrêt du procès ou des poursuites ou l'exécution de la peine et le recouvrement par le tireur de la faculté de détenir et d'utiliser les formules de chèques, sont du ressort du ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire. Les banques doivent donc s'abstenir de délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur jusqu'à ce que la Banque Centrale de Tunisie les informe de la levée de l'interdiction.

2) Pour les personnes ayant émis des chèques sans provision et pour lesquels un certificat de non-paiement a été établi avant la date de publication de la loi n°2024-41 ou après son entrée en vigueur les banques ne sont plus tenues de transmettre leurs dossiers au ministère public.

Les poursuites pénales pour commission de délit d'émission de chèque sans provision ne peuvent en effet être engagées que sur plainte du bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 410 octies du Code de Commerce.

3) Il est à rappeler que la dépénalisation des chèques sans provision dont le montant est égal ou inférieur à 5000 dinars prévue par l'article 410 septies et le premier alinéa de l'article 411 (nouveau) du Code de Commerce ne concerne que les personnes ayant émis des chèques sans provision pour lesquels un certificat de non-paiement ou un protêt faute de paiement a été établi au siège de la banque après le 2 février 2025, soit 6 mois après la date de publication de la loi n°2024-41 au Journal Officiel de la République Tunisienne.

4) La loi n°2024-41 du 2 août 2024 prévoit des dispositions transitoires sur le sort des chèques émis selon les formules établies avant l'entrée en vigueur de cette loi, c'est-à-dire les chèques qui ne comportent pas les mentions obligatoires prévues à l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.

Les banques doivent continuer à accepter le paiement de ces chèques et les présenter au paiement au plus tard 6 mois après la date d'entrée en vigueur de cette loi, et à se conformer aux procédures relatives aux incidents de paiement y afférents suivant les nouvelles dispositions du Code de Commerce et aux dispositions de la présente circulaire, à l'exception des dispositions relatives à la plateforme électronique et à la demande de réservation du solde par le bénéficiaire.

Passé ce délai, c'est-à-dire après le 2 février 2025, ces formules perdent leur valeur en tant que chèques et les banques doivent refuser leur paiement ou accepter leur présentation au paiement.

Si toutefois ces chèques sont présentés au paiement après cette date, leur rejet s'effectue conformément aux dispositions de la première section du deuxième chapitre de la présente circulaire, sans réservation de la provision et sans suivre les procédures relatives aux incidents de paiement.

....., le

Agence tirée.....

Banque

Agence

Compte

Clé

PIECE JOINTE : copie de la pièce d'identité en cours de validité.

[illegible]

Date de validité :

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Profession :

[illegible]

Adresse : Code postal :

Cachet de la banque et signature autorisée

avec indication du nom et prénom du signataire ²

¹ Mettre « CS » pour faire référence à la carte de séjour pour étrangers résidents.

« P » pour désigner le passeport des étrangers non-résidents.

² Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

Modèle n°2

Demande d'une attestation de consultation

....., le

Banque tirée :

Agence tirée :

RIB : !_!_! !_!_! !_!_! !_!_! !_!_! !_!_! !_!_! !_!_!
Banque agence compte clé

OBJET : Demande d'une attestation de consultation de la Centrale des Chèques Impayés.

Nous sollicitons par la présente une attestation de consultation de la Centrale des Chèques impayés relative à notre relation ci-après :

Nom et prénom :

Pièce d'identité :

Référence de consultation du serveur :

Date de la consultation :

Cachet de la banque et signature autorisée
avec indication du nom et prénom du signataire ¹

¹ Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

....., le

Agence tirée :

Banque

Agence

Compte

Clé

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : / / / / /

OBJET: - Chèque n° / __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ d'un montant de / __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/...(*)
- émis le : / __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

- Montant de la provision à la date de présentation au paiement : / __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/...(*)

En application des dispositions de l'article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, nous vous informons que le chèque visé en référence ne peut être honoré par notre banque pour les raisons suivantes :

/ / absence de provision

/ / insuffisance de provision

/ / provision indisponible (en dehors des cas de perte, de vol, ou de faillite du porteur).

En conséquence, nous vous invitons au plus tard le / __/ __/ __/ __/ __/ __/ et avant la fermeture de nos guichets à :

- fournir la provision requise (**)

- rendre la provision disponible (**)

Nous vous sommons par ailleurs de vous abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en votre possession, autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, qui vous ont été délivrées par les établissements bancaires et ce, à compter de la date du présent préavis, sous peine de poursuites pénales.

Cachet de la banque et signature autorisé
avec indication du nom et prénom du signataire¹

(*) Code devises.

(**) rayer la mention inutile.

¹Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

Modèle n°4

/ / _ / / _ // _ // _ n° séquentiel du certificat

/ _ // Banque tirée
 / _ // Banque présentatrice

N° du chèque / // // // // // // //

I- LE(S) SIGNATAIRE (S)

Pièce d'identité en cours de validité (1)		NOM	PRENOM	Date et lieu de naissance	Code Prof.	RNE	Adresse complète à la date du CNP	Code Postal
Type(2)	Numéro							

II- LE (S) TITULAIRE(S) DU COMPTE

1/ -Personne Morale :

Personne Morale :			
Dénomination	Sigle	Code Activité	Siège Social à la date du CNP
			Code Postal

2/ - Personne(s) Physique(s)

Personne(s) En(s)quêté(s)		NOM	PRENOM	Date et lieu de naissance	Code	RNE	Adresse complète à la date du CNP	Code Postal
Pièce d'identité en cours de validité (1)								
Type(2)	Numéro							

III - LE CHEQUE :

N° à (3) sur compte (RIB) Date de présentation ! ! ! ! !

Montant en chiffres et en lettres du chèque Code devises ! ! ! ! !

Date de préavis ! ! ! ! !

Date de validité du chèque (pour les nouvelles formules de chèques) : ! ! ! ! !

La valeur maximale du chèque (pour les nouvelles formules de chèques) ! ! ! ! !

Le solde du compte ! ! ! ! ! Date de délivrance du carnet de chèques

Nom et Prénom du bénéficiaire :

Modèle n°4 (Suite)

IV - MOTIFS DU REJET :

1/ Motifs liés à la provision

A () Absence de provision

B () Insuffisance de provision

C () Indisponibilité de la provision
(saisie-arrêt,.....)

D () Autres motifs à préciser

Confirmation motif du rejet

2) Opposition

P () Perte

V () Vol

F () Faillite du porteur

M () Autres motifs à préciser

Nous certifions que le chèque objet du présent certificat de non
paiement.(4)

le : ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE

avec indication du nom et prénom du signataire(5)

1- Joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d'identité à l'exemplaire destiné à la B.C.T pour le premier incident.

2- Mettre "C" pour la CNI, "S" pour la carte de séjour pour les étrangers résidents et "P" pour le passeport pour les étrangers non-résidents.

3- Mettre (T) pour les chèques émis en Tunisie et (E) pour les chèques émis à l'étranger.

4- Préciser expressément "a été régularisé", en cas de régularisation.

5- Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

Remarque : s'assurer que les informations portées dans ce document sont complètes et exactes et vérifier avant toute transmission sur support informatique, que le dessin d'enregistrement a été respecté et que la saisie est conforme au document.

Modèle n°5

NOTIFICATION AU TIREUR DU CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT

Vous êtes informé que vous avez émis un chèque sans provision. A cet effet, un certificat de non-paiement a été établi. Ci-dessous une transcription littérale de ce certificat.

Certificat de non-paiement

....., le

.....In° séquentiel du Certificat

.....Banque tirée

.....Banque présentatrice

n° du chèque

.....Agence tirée

.....Agence présentatrice

I- LE(S) SIGNATAIRE (S)

Pièce d'identité en cours de validité(1)	Type(2)	Numéro	NOM	PRENOM	Date et lieu de naissance	Code Prof.	RNE	Adresse complète à la date du CNP	Code Postal

II- LE (S) TITULAIRE(S) DU COMPTE

1/ -Personne Morale :

Dénomination	Sigle	Code activité	Siège social à la date du CNP	Code Postal

RNE :

2/ - Personne(s) Physique(s)

Pièce d'identité en cours de validité(1)	Type(2)	Numéro	NOM	PRENOM	Date et lieu de naissance	Code	RNE	Adresse complète à la date du CNP	Code Postal

III - LE CHEQUE :

N°émis leà(3) sur compte (RIB)Date de présentation

Date de préavis

Montant en chiffres et en lettres du chèque :Code devises :

Date de validité du chèque (pour les nouvelles formules de chèques)

La valeur maximale du chèque(pour les nouvelles formules de chèques)

Le solde du compteDate de délivrance du carnet de chèques

Nom et prénom du bénéficiaire :

Modèle N° 5 (Suite)

IV - MOTIFS DU REJET :

1/ Motifs liés à la provision

- A () Absence de provision
 B () Insuffisance de provision
 C () Indisponibilité de la provision
 (saisie-arrêt.....)
 D () Autres motifs à préciser

Confirmation motif du rejet

2) Opposition

- P () Perte
 V () Vol
 F () Faillite du porteur
 M () Autres motifs à préciser

Nous certifions que le chèque objet du présent
 certificat de non-paiement (4)
 le : ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

V - Avertissement :

Nous vous sommons de vous abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en votre possession, autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, qui vous ont été délivrées par les établissements bancaires et ce, à compter de la date du présent préavis, sous peine de poursuites pénales.

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE

avec indication du nom et prénom du signataire (5)

1-Joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d'identité à l'exemplaire destinée à la Banque Centrale de Tunisie pour le premier incident.

2- Mettre "C" pour la CNI, "S" pour la carte de séjour pour les étrangers résidents et "P" pour le passeport pour les étrangers non-résidents.

3- Mettre (T) pour les chèques émis en Tunisie et (E) pour les chèques émis à l'étranger.

4- Préciser expressément "a été régularisé", en cas de régularisation.

5- Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

Remarque : s'assurer que les informations portées dans ce document sont complètes et exactes et vérifier avant toute transmission sur support informatique, que le dessin d'enregistrement a été respecté et que la saisie est conforme au document.

ATTESTATION DE RECONSTITUTION DE PROVISION OU DE DISPONIBILITE DU SOLDE

Modèle n° 7

ATTESTATION DE REGULARISATION DE CHEQUE OBJET D'UN CERTIFICAT DE NON -PAIEMENT

....., le...

Banque tirée :

Agence tirée :

Banque présentatrice :

Agence présentatrice :

Numéro du chèque : / / / / / / / /

Nous attestons que le tireur(*).....titulaire de la pièce d'identité(**) / / / / / n°..... a régularisé l'incident de paiement du chèque n°..... objet du certificat de non-paiement n°.....en date du..... (**):

1) / / a versé un montant de sur son compte à la date du / / / / / / / / au titre de la provision du chèque susmentionné au profit du bénéficiaire.

2) / / a rendu le solde disponible à la date du / / / / / / / /

3) / / a remis à la date du / / / / / / / / une quittance délivrée par la Trésorerie Générale de Tunisie le..... sous le numéro.....relative à la consignation d'un montant de..... au titre de la provision du chèque susmentionné ou de l'insuffisance de la provision au profit du bénéficiaire et a justifié que ce dernier en a été avisé.

4) / / nous a fourni à la date du / / / / / / / / un acte authentique attestant le paiement du chèque susmentionné et stipulant la reconnaissance par le bénéficiaire d'avoir reçu du tireur du chèque la somme de..... au titre de la provision du chèque.

5) / / nous a fourni à la date du.....un acte en date du portant la signature légalisée du bénéficiaire et stipulant la reconnaissance par le bénéficiaire d'avoir reçu du tireur du chèque la somme de.....au titre de la provision du chèque.

6) / / nous a fourni une décision de levée de l'interdiction d'utilisation des formules de chèques délivrée par le procureur de la République en charge de la transaction par médiation en matière pénale près le tribunal de première instance en date du.....

7) / / nous a fourni une attestation de régularisation n°..... délivrée par le procureur de la République en charge de la transaction par médiation en matière pénale près le tribunal de première instance de en date du.....

8) / / nous a fourni une attestation de régularisation délivrée par le ministère public près le tribunal/cour de en date du.....

Cette attestation a été délivrée à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Cachet de la banque et signature autorisée
avec indication du nom et prénom du signataire (****)

(*) Nom et prénom du tireur.

(**) Utiliser « CNI » pour désigner la carte nationale d'identité, « S » pour désigner la carte de séjour pour les étrangers résidents et « P » pour désigner le passeport pour les étrangers non-résidents.

(***) Date du certificat de non-paiement.

(****) Le spécimen de l'agent signataire doit être déposé auprès de la Banque centrale de Tunisie.